

1526458-43.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... o acusado disse que já foi condenado por tráfico de drogas, em 2017; sobre os fatos, disse que comprou a moto de leilão; se soubesse que era roubada, não a compraria; não possuía documento da motocicleta; não era habilitado.

As provas são firmes para a condenação.

Ambos os policiais afirmaram que estavam em patrulhamento quando avistaram a motocicleta conduzida pelo acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526458-43.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526458-43.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2297232/2021 - 20º D.P. AGUA FRIA, 21138095 - 20º D.P. AGUA FRIA, 709136/17/020 - 20º D.P. AGUA FRIA, 4474/21/120 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2297232 - 20º D.P. AGUA

FRIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PEREIRA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

RAFAEL PEREIRA GOMES, qualificado nestes autos, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal e artigo 306 do CTB, ambos combinados com o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal sob a acusação de que, no dia 30 de outubro de 2021, às 17h20min, na Rua Diamantina, número 200, bairro Vila Maria, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, durante conhecido estado de calamidade, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta HONDA/Lead 110, de placas

EJ02494, avaliada em, aproximadamente, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual sabia ser produto de furto, cometido em desfavor da vítima Renato Marques Ricardo. Consta, ainda, que, na mesma ocasião, do dia 30 de outubro de 2021, às 17h20min, na Rua Diamantina, número 200, bairro Vila Maria, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, RAFAEL PEREIRA GOMES, qualificado às fls. 12, durante conhecido estado de calamidade, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação.

Segundo consta da denúncia, na data dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pela Avenida Guilherme Cotching, quando avistaram a motocicleta HONDA/Lead, de cor vermelha, ostentando a placa EWV5605, conduzida por RAFAEL, ultrapassar farol vermelho, razão pela qual procederam ao acompanhamento e abordagem do referido veículo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em posse de RAFAEL, contudo, ao verificarem os sinais identificadores da motocicleta, observaram que a numeração do chassi estava suprimida, de modo que passaram a verificação da numeração do motor, identificando o registro de número JF25E- 4200328. Ocorre que, realizadas consultas junto ao COPOM da referida numeração, constatou-se que a mesma estava vinculada à motocicleta HONDA/Lead, de placa EJ02494, chassi n. 9C2JF2500AR200328, produto de furto, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 709136/2017 (às fls. 6-7) Ainda durante a abordagem, indagado, RAFAEL afirmou ter adquirido o veículo no ano de 2015, pela importância de R\$1.900,00 (mil e novecentos reais), de pessoa cujo nome não se recorda, entretanto, conforme o supracitado boletim de ocorrência, o furto da motocicleta Honda/Lead, de placa EJ02494, foi registrado em 24/05/2017. Às fls. 14-5, autos de apreensão e avaliação da motocicleta Honda/Lead, de cor vermelha e placa EJ02494, ostentando placa EWV5605, para qual fora solicitada perícia, todavia não consta dos autos o laudo pericial, imprescindível para a comprovação dos fatos aqui narrados. O denunciado não é habilitado para condução de veículo automotor.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021 fls. 105/108.

Regularmente citado o acusado apresentou defesa prévia.

Na audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas a vítima e testemunhas, e interrogado o réu.

É a síntese do relatório. Passo a decidir.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrências e pelos Autos de Exibição e Apreensão e de Avaliação.

A autoria delitiva do crime também restou incontestada.

A testemunha Gabriel, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram uma motocicleta na direção oposta, ultrapassou o semáforo vermelho, o que ensejou a abordagem; em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado; porém, na pesquisa da motocicleta, constava produto de furto, pelo número do motor; encaminharam o acusado até a Distrital; o acusado possuía habilitação, pelo que se recorda; ele passou o sinal vermelho; são duas motos; uma foi roubada, a que foi abordada; fizeram apenas uma consulta.

A testemunha Eduardo Domingues, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo no fluxo contrário cruzou semáforo vermelho, o que ensejou a abordagem; conseguiram realizar a abordagem; ele não resistiu e nada de ilícito foi encontrado; na consulta ao motor, já que número do chassi estava suprimido, constataram tratar-se produto de furto; não se recorda se o réu se ele possuía habilitação.

Em juízo, o acusado disse que já foi condenado por tráfico de drogas, em 2017; sobre os fatos, disse que comprou a moto de leilão; se soubesse que era roubada, não a compraria; não possuía documento da motocicleta; não era habilitado.

As provas são firmes para a condenação.

Ambos os policiais afirmaram que estavam em patrulhamento quando avistaram a motocicleta conduzida pelo acusado ultrapassando o semáforo vermelho. Em seguida, fizeram o acompanhamento e a abordagem. Após verificarem a motocicleta, constataram que se tratava de veículo produto de furto anterior. Acrescentaram que a consulta foi feita com base na numeração do motor, uma vez que a numeração do chassi estava

suprimida.

O réu alega ter adquirido a motocicleta de leilão.

Contudo, sua versão não encontra amparo nas provas colhidas.

Destaco que o acusado não possuía qualquer documento da motocicleta. Não se pode crer que ele tenha adquirido uma motocicleta sem que lhe fosse entregue qualquer documento da motocicleta.

A origem ilícita da motocicleta vem estampada no boletim de ocorrências de fls. 06/07.

Nada há nos autos que infirme a pretensão punitiva.

No mais, o réu não era mesmo habilitado.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Diante do farto conjunto probatório, a condenação nos termos da denúncia é medida de rigor.

Passo, a seguir, a fazer a dosimetria dos delitos.

Crime de receptação - 1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias em que o delito foi praticado merece maior reprovação. Isso porque, há de se ressaltar que a receptação de veículos automotores acarreta a prática de diversos outros delitos tais como furtos, roubos e latrocínios. Aquele que adquire automóvel produto de ilícito, contribui para que diversos outros delitos mais graves sejam praticados. Não se pode apenar o receptor de um veículo com a mesma sanção que se pune aquele que adquire um DVD produto de ilícito. Seria violar o princípio da isonomia apená-los com a mesma sanção. Além disso, o acusado ostenta anotações criminais, inclusive com trânsito em julgado, por crime de receptação de veículo automotor. Também afirmou ter passagem pela Fundação Casa, demonstrando, com isso, que desde a adolescência, possui personalidade desvirtuada. Aumento a pena em 1/6. Assim, fixo a pena-base em 01 ano e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a prevista no artigo 61, inciso II, "j", do CP, aumento a pena em 2/6, fixando a pena-intermediária em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena acima definitiva.

Condução e veículo automotor sem habilitação ou permissão.

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixo a pena-base em 06 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presentes as agravantes da reincidência e calamidade pública, aumento a pena em 2/6, fixando a pena-intermediária em 08 meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena em definitivo em 08 meses de detenção.

Em virtude da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado para o crime de receptação e o semiaberto para o outro delito.

Entendo ser incabível a aplicação dos benefícios penais, com base no artigo 44, inciso III, do CP, uma vez que as circunstâncias do delito são graves, bem como pela reincidência.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu RAFAEL PEREIRA GOMES como incurso nas sanções do artigo 180, caput, c/c art. 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal à pena 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e como incurso no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro Lei nº 9.503/1997, c/c art. 61, inciso II, "j", do CP à pena de 08 meses de detenção, em regime semiaberto. Ambos os delitos na forma do art 69 do CP.

O acusado tem o direito de apelar em liberdade.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional

Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.
Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA